



**МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНРЕГИОН РОССИИ)**

Первому заместителю Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
Ресину В.И.

127994, Российская Федерация, город Москва, ГСП-4,
Садовая-Самотечная улица, дом W/23, строение I
Тел. 694-35-55: факс 699-38-41

На Ms

от

Уважаемый Владимир Иосифович!

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение от 31 августа 2009 г. №25-3257/9-20 и сообщается следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ), на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.

Согласно части 3 статьи 80 федерального закона 123-ФЗ при изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

В силу части 1 статьи 1 федерального закона 123-ФЗ со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты

25-3257/9-24
18.09.09.

(продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

С учетом изложенного, по мнению Минрегиона России, из приведённых норм следует, что к объектам, проектирование которых началось до 1 мая 2009 г. применяются действовавшие на момент начала проектирования или строительства нормы. Следовательно, государственная экспертиза проектной документации должна проводиться на соответствие нормам, которые действовали в период начала её разработки (содержащихся в документах, перечисленных в техническом задании на проектирование) в части не противоречащей 123-ФЗ.

Директор
Департамента регулирования
Градостроительной деятельности



И.В. Пономарев

И.В. Пономарев